

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2129/2542

นาย บุญ ชัย ทิพย์พิมานชัย กับพวก โจทก์
นาย พงษ์ศักดิ์ ลีรัฐพงศ์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารร่วมผนังเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลย กับ ส. เจ้าของที่ดินเดิมในการก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินของตนและใช้ โครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กกับผนังอาคารด้านติดกันนั้นร่วมกัน โจทก์เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยซื้อมาจากภรรยาและทายาทผู้รับมรดกของ ส. เจ้าของ ที่ดินเดิม ฐานรากที่รูกล้ำและเหล็กเส้นที่งอกเงยเกิดจากจำเลยกระทำไปตามข้อ ตกลงในหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารร่วมผนังแม้จะมีส่วนรูกล้ำ ก็ไม่เป็นการ ทำละเมิดต่อ ส. โจทก์รับโอนที่ดินของ ส. มาในสภาพที่มีการรูกล้ำอยู่ก่อนแล้ว จึง ไม่มีสิทธิเรียก ค่าเสียหายจากจำเลยเกี่ยวกับการรูกล้ำ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนฐานรากและเหล็กเส้นที่รูก ล้ำที่ดินของโจทก์ หากไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องเรียกค่าใช้ที่ดินใหม่

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แก่จำเลยทั้งสองเป็นเงิน 3,000 บาท

โจทก์ทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่าโจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รื้อถอนฐานรากและเหล็กเส้นที่รูกล้าที่ดินของโจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารร่วมผนังตามเอกสารหมายเลข 10 เป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 2 กับนายสมพรเจ้าของที่ดินเดิมในการก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินของตนและใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกับผนังอาคารด้านติดกันนั้นร่วมกัน โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองฝ่ายยินยอมออกค่าก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างและผนังอาคารด้านที่ใช้ร่วมกันคนละครึ่งของราคาก่อสร้างเป็นเงิน 250,000 บาทโดยผู้ก่อสร้างคนหลังจะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้ผู้ก่อสร้างคนแรกก่อนลงมือก่อสร้างอาคารของตน จะเห็นได้ว่าการปลูกสร้างอาคารโดยมีข้อตกลงให้ใช้ผนังอาคารร่วมกันนั้น ฐานรากจะวางไว้ตรงกึ่งกลางแนวเขตที่ดินทั้งสองฝ่ายและผนังอาคารที่ก่อสร้างก่อนจะต้องมีเหล็กยื่นออกมาเพื่อให้ผู้ที่ก่อสร้างภายหลังได้ผูกเหล็กยึดเพื่อหล่อเป็นคาน มีเฉพาะฐานรากใต้ดินเท่านั้นที่รูกล้าเข้าไปในที่ดินของนายสมพร และเป็นไปตามข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 10 เกี่ยวกับฐานรากและเหล็กฐานที่งอกเงยออกมาจากอาคารติดของจำเลยที่ 1 ที่ 2 รูกล้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองนั้นได้ความว่าเมื่อโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยซื้อมาจาก

นางสดับ พลกนิษฐ ภรรยาและทายาทผู้รับมรดกของนายสมพรเจ้าของที่ดินเดิม
ประสงค์จะสร้างอาคารพาณิชย์จึงได้ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเทฐานรากเพื่อทำการ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ปรากฏว่าพบฐานรากอาคารตึกของจำเลยที่ 1 ที่ 2 รุกล้ำเข้า
มา กว้าง ประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร ด้านบนของอาคารตึกมีเหล็กเส้น
งอกเงยออกมายาวประมาณ 1 เมตร ฐานรากที่รุกล้ำและเหล็กเส้นที่งอกเงยออกมา
ดังกล่าวได้ความว่าเกิดจากจำเลยที่ 2 กระทำไปตามข้อตกลงในหนังสือยินยอมให้
ปลูกสร้างอาคารร่วมผนังตามเอกสารหมายเลข 10 ดังนั้น แม้จะมีส่วนที่รุกล้ำอยู่บ้างก็
ไม่เป็นการทำลายละเมิดต่อนายสมพร เมื่อโจทก์ทั้งสองรับโอนที่ดินของนายสมพรมาใน
สภาพที่มีการรุกล้ำอยู่ก่อนแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง
เกี่ยวกับการรุกล้ำดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-สุวัตร์ สุขเกษม-ชนะ ภาสกานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ